

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5527/2538

นาง ปิ ฑาชะ
นาย เจ๊ะอุสมาน เจ๊ะตาเห

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1368, มาตรา 1381, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ผู้ร้องครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของ ย. ผู้เป็นเจ้าของเท่ากับผู้ร้อง
ถือแทน ย.ตลอดมาเมื่อย. ถึงแก่กรรมก็ต้องถือว่าถือแทนผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นทายาท
ของ ย. เมื่อไม่ได้ความว่าผู้ร้องได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือเป็นการ
ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
1381 ก็ต้องถือว่า ผู้ร้องยังคงครอบครองที่ดินพิพาทแทน ย.แม้ผู้ร้องจะครอบครอง
ที่ดินพิพาทติดต่อกันมาเกินกว่า 10 ปีแล้วผู้ร้องก็หาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดย
การครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 1173เนื้อที่ 56 ตาราง
วา โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 30 ปี ขอให้มีความคำสั่ง
ว่าที่ดินเฉพาะส่วนที่ผู้ร้องครอบครองดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1173 เป็นของนางแยนะมารดาผู้
คัดค้าน เมื่อนางแยนะถึงแก่กรรมก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้คัดค้านผู้ร้องเป็นเพียงผู้
อาศัยอยู่กับนางแยนะผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกคำร้องขอ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย ที่ผู้ร้องปลูกบ้านลงในที่ดินพิพาทอย่างถาวรและอยู่อาศัย
ตลอดมาก็เพราะนางแยนะน้องต่างบิดาของผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
พิพาท อนุญาตให้ผู้ร้องอยู่อาศัยได้จนกว่าผู้ร้องจะถึงแก่กรรม ผู้ร้องครอบครองที่ดิน
พิพาทโดยอาศัยสิทธิของนางแยนะผู้เป็นเจ้าของเท่ากับว่าผู้ร้องถือแทนนางแยนะ
ตลอดมา ครั้นนางแยนะถึงแก่กรรมก็ต้องถือว่าถือแทนทายาทของนางแยนะซึ่งมีผู้
คัดค้านกับนายอุเช็ง หากผู้ร้องประสงค์จะเปลี่ยนการครอบครองแทนเป็นการครอบ
ครองปรปักษ์ จะต้องบอกกล่าวไปยังนางแยนะหรือทายาทของนางแยนะก่อนว่าไม่
ประสงค์จะครอบครองที่ดินพิพาทแทนนางแยนะต่อไปเสียก่อนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไม่ได้ความว่า ผู้ร้อง
ได้แสดงให้เห็นชัดว่าเป็นการใช้สิทธิยึดถือครอบครองเหนือที่ดินพิพาทด้วยเจตนา
เป็นเจ้าของ ดังนี้จึงต้องถือว่าผู้ร้องยังคงครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของ
นางแยนะอยู่เช่นเดิม แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทติดต่อกันมาเป็นเวลาเกิน
กว่า 10 ปี แล้วผู้ร้องก็หาได้กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทในฐานะครอบครองปรปักษ์ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ไม่

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-อากาศ บำรุงชีพ-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>